

1503185-75.2019.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... em juízo, o réu confessou o furto, mas negou o rompimento de obstáculo. A confissão do acusado foi confirmada pelas provas produzidas. O proprietário e o gerente do estabelecimento contaram, em suma, que verificaram o furto pelas imagens das câmeras e noticiaram o fato à polícia. A máquina subtraída foi recuperada. O policial civil Cícero disse que o réu era conhecido nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1503185-75.2019.8.26.0302 - Controle 2019/001711

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO FRANCO DE TOLEDO

Em 15 de dezembro de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensora. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Alexandre de Campos Bovolin, DD. Promotor de Justiça; a Dra. Tatiana Mendes Soares Bachega, Defensora Pública,

ora defendendo o acusado RICARDO FRANCO DE TOLEDO; o acusado referido; o representante da vítima César Augusto Ferracini, bem como as testemunhas Murilo Mott Peccioli Paulini e Cícero Manoel da Silva, que prestaram seus depoimentos. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. RICARDO FRANCO DE TOLEDO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 155, §4º, I, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 31 de março de 2020. (p. 71). O processo foi suspenso no artigo 366 do CPP em 15 de julho de 2021. Após, citado pessoalmente (p. 162), apresentou resposta à acusação e, em seguida, foi retomado o curso do processo. Durante a instrução foi ouvido o representante da vítima, duas testemunhas e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu. A Defensora requereu a parcial procedência da ação, afastando-se a qualificadora, reconhecendo-se o arrependimento posterior, e aplicando-se as benesses legais. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é parcialmente procedente. Interrogado em juízo, o réu confessou o furto, mas negou o rompimento de obstáculo. A confissão do acusado foi confirmada pelas provas produzidas. O proprietário e o

gerente do estabelecimento contaram, em suma, que verificaram o furto pelas imagens das câmeras e noticiaram o fato à polícia. A máquina subtraída foi recuperada. O policial civil Cícero disse que o réu era conhecido nos meios policiais e que, por isso, não teve dificuldades em identificá-lo como autor do furto. Conversou com o acusado, que admitiu a subtração e afirmou que ainda estava na posse da res furtiva, pelo que disse para ele devolvê-la na loja. Como se vê, o conjunto probatório é suficiente para condenação do acusado, que foi filmado praticando o furto e reconhecido pelo policial civil. De resto, ele estava na posse da res furtiva, que devolveu ao proprietário após atuação da polícia, e admitiu o delito em juízo. É inaplicável ao caso o princípio da insignificância. O menor valor da res furtiva não é suficiente, por si só, para admitir a insignificância, pois também não deve ser significativo o desvalor da conduta, ou seja, sua reprovabilidade e repercussão no contexto social. No caso, o contexto indica que a conduta do réu foi intensamente dolosa e digna da reprovação penal. Ademais, admitir de maneira genérica e universal que a subtração de coisas de valor razoavelmente pequeno não é ilícito penal, importaria em autorizar e liberar a prática de tal conduta, em verdade, deixando de proteger e de valorizar o trabalho honesto e mesmo a propriedade alheia. Seria subverter a finalidade da norma penal, desprotegendo o bem jurídico a que ela almeja defender. Por fim, deve ser acolhida a tese defensiva para afastar a qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, não suficientemente demonstrada pelo laudo pericial. Destarte, a condenação é de rigor, com a ressalva retro mencionada. Parcialmente procedente a ação, passo a dosar a pena. Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, estão presentes a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (fls. 174/178). Assim, nos termos do artigo 67 do Código Penal e tendo em vista que a reincidência se deu pela prática de mais de um crime e 3 delas são específicas, aumento a reprimenda de 1/2 para 1 ano e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa. Não há que se falar em arrependimento posterior, pois a restituição do bem não se deu por ato voluntário do réu, mas apenas após ele ter sido procurado pelo policial civil Cícero, que o identificou como autor do delito e determinou que ele devolvesse o bem à vítima. Tal reprimenda se torna, portanto, definitiva. Considerando a múltipla reincidência do réu, fixo o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena. Pelos mesmos motivos (e também porque a reincidência é específica), incabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal ou a concessão de sursis. dispõe: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado RICARDO FRANCO DE TOLEDO, qualificado nos autos, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 155, "caput", do Código Penal. Faculto o apelo em liberdade. Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem intimados os participantes." A sentença foi exibida ao Ministério Público, que informou que não deseja recorrer, à Defensoria Pública, que informou que deseja recorrer, e ao Réu, que informou que deseja recorrer. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____ (Caio C. T. Mazziero), digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: RICARDO FRANCO DE TOLEDO

CPF: 155.975.498-20, RG: 19.809.950-2

Data De Nascimento: 19/11/1969

Filiação: pai José Franco de Toledo, mãe Aparecida Verago Franco de Toledo

Residência: Alameda Amaral Carvalho, 451, Vila Brasil, Jaú/SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziere), Escrevente, digitei.